ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އަދި ޖަބާރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭ އަދު ނުކުތާތަކީ ޢަބްދުﷲ ޑެސްކުގައި ބާރުނުކޮށްފައިވާ އިސްތިޢުނާފު ހާލަތަކަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީއެވެ، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައްކަވައިގެން ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/122/2023 އަދި HC-A/123/2023 އަދި HC-A/159/2023 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންމެ އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިސޯޓު ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާނުކުރުމުން އެންމެ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ރައިބޯސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދިނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޓީ.ޑީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރި ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރި މަނީ ލޯންޑަރިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޙުސްނު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޙުސްނު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއްޔަކަށެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލިގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާތީ ބާއިންސާފުވުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަދި ކުށްކުރެވިގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ޝަޢޫރުކުރުވާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 110 SC [2021] ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވާ އަދު ހުރި އެއްފަރާތްކޮށްލާކަން، ބާކީ ހުރިހާ ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޤާނޫނު ސަރީޙަކަށް ގަބޫލުކުރެވެންޖެހޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަކުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ފަރުވާތެރިވެފައިވާތީ ބަރުދަލެއްނުވި، ޤާނޫނު ނަޒަރިއްޔާގެ މަސައްކަތް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިގެ ކަނޑައެޅުމުގެ ކަމަށް؛

5. އަދާބަށާ ގުޅޭން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަރުކާރުން ޤާނޫނު ނަޒަރިއްޔަށް ހަމައެކަނި ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ދެން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުސޫލީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ނިންމަވާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވުން ނެތް އަދި ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދުރުވެ ފަރަގުކޮށް އަދި ޖުޑިޝަލް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަމަށް ބަލާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައިވާ އިޖުރާއީ އައިބެއް، އަދި ޖިބާއިޔު ޤަޟިއްޔާގައިވާ ޝަހާދަތް އެއްވަރުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން ފުރުސަތުގެ ހުކުމްތަކުގައި ތަޙުޤީޤު އަދިބައި ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ނެތް ކަމަށް އުސޫލުތަކަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އިޖުރާއީ ބޯޑަރިޖަހައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާތީ އަދި ޖިނާއީ ޤަޟިއްޔާ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަހުސަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބާއްވައިދޭ ތިރީ ޖަޒާދީ މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފަދަ ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޕްރެސިޑެންޓްތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤު ކަމެއް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓަކުން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ބަޔާނުގައި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބަޔާނެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީ (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދަށް އޮންނަ ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަމަ ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ، އެއީ ފަރުވާތެރި ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެ އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެއީ ފަރުވާތެރިކޮށް މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަލީލު، ވަކިވަކިން ޙާލަތާ ކަމަކީ، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޢުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ ޢުނިކަމަކީ ޝަރީޢަތް އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ޢުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހިމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ހުސައިން ރިޝްފީ ޒާހާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ހުރި ދަޢުވާ އަޑުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރުޒީ ޢަދީލް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަރަޖަތަކުގައި ހުށަހެޅުން ހުރި ބަލާއި ދަލީލުތަކަކީ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ދެންވި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ޤާނޫނާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ބަދަލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތަކާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޖުރާއީ ވާޖިބާތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ނުގެނެސްދިނުމާއި، އެ ނުކުތާތައް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނުހަޅާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިމާ ވ. ސިޓީޕީ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ބަލާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެސް ލިބިގެންނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނިޒާޢާ ގުޅުން (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭ ސިފަވެސް އޮތުރުވެވުމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުމުގެ ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިކޯޓުން ދެކެނީ އެންމެ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމަކުން ދުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަރްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޑިން ޓެކްސް ފަކިރަޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަރްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޓެކްނޮލޮޖީ ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ. އެންމެކުރިން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކުން ހަޖީ ޓެބަ އިކު މައްސަލަ ތަކުރާރުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅައިފާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ބަލަހާން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާއި ޙާލަތު ސާފުކޮށްދޭ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ދުވުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހުށަހެޅުމުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިނާވާނެއެވެ. ހަވާލާދެނީ ކަން މައްސަލަތަކުން ތަފާތުކަމުގެ މަސައްކަތަކީ ކުރީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ވަސިއްޔަތުގައިވާ އިސްތިސްނާއާގެ ދަރުން އަދު ނުކުތުމުއަކަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަމުދުރުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަން ހަމަހަމަ ހުރުމުގެ ބޭނުންކަން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ އޮންނަ އިޙްތިރާޟަށް، ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރިގެ މުޤާބިލުގައިވާ މިހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމާ ވަރުގަދައެވެ. އެހެންކަމުން، ބާރުވެރިކަމާއި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުގައި ދިފާޢު ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއާތު ހިފަހައްޓަ އަޅާލުން ހަމަހަމަކަމުގައި، އެކަށީގެންވާ ސާބިތު ހުއްޖަތާ ނަހަމަ އެވަރަ އިޖުރާއާތު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ފަދަ ހާލަތެއްގައި ސާބިތު ހަމަހަމަކަމުގެ އެކަށީގެން ކަނޑައަޅަން (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ދަޢުވާއާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ދިރާސާކޮށްބަލަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް އޮންނަ [illegible] [illegible]. މުހިންމު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ޤަރު އިންސާފުވެރި ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ޙަޖީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަޖީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާޙު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާޙު ކުރެވޭނެ ނޫން ހަޤީޤީ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގު ކޮށްދީފައެވެ.
3. ވަކީލަކު އަދި ތަރުޖަމާނު ބުނެދިނުމުގެ ފުރުޞަތު، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. ވަކީލަކު ބުނެދިނުމުގެ ފުރުޞަތު، މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ނެތި ގާނޫނީ ކަމެއް ކަމުގައި، އުނިކަމެއް ނުވަތަ ޢިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޖޭޒީ އިންސާފު ހިފެހެއްޓުމާ އުނިކަމެއް ނުވާނަމަ އިސްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ވަކީލުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، ރަސްމީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އިޖުރާއަތެއް ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީ ކުރުވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމުގައި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ބޭރުކޮށްލެވޭ ކަމެވެ.

އިބްރާހިމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޙަޖީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ވަކީލަކު ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ހާމީން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ހާމީން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަދި ޝުބުހައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާތު ޙުސްނުއްސުލޫކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންނެވެ.

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކަށްވުރެ ފުޅާ ޒިޔާދަކޮށް ކުރިމިނަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަދި ޝުބުހައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާތު ޙުސްނުއްސުލޫކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންނެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްވީ ޖަމާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝްވީ ޖަމާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޙްކަމާއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ދިޔާ ޙުކުމް ބަޔާ އަލުން ބަލާ، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ނުވަ ބާޠިލުކުރެއްވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކިހިސާބަކަށް ގޮތް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތް ބާރު މަރުޙަލާގެ ނިންމުން.

މަހުދީ ޢަފީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ޢަފީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަރުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިބަސްތަކާއި ދިފާޢުބަޔާނާއި އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޭނުން މަސްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރިއަށް ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަރު މަރުޙަލާތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުރިހާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ޤާނޫނު ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޒިޙުކަމެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ، ދަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢުތަކާ ކަންކަމަށް ދިރާސާކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބައްޔިނާކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދިނުނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހުއްދަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތްތަކެއް މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ހުށަހެޅުނު ހެކީގެ ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭފަދަ ސާބިތު އިތުބާރުކުރެވޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރހާދު ވ. ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޓްރާންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރހާދު އާއި ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޓްރާންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޖިނިއަރިންގ (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޖިނިއަރިންގ (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރިޕަލްއީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރިޕަލްއީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޖިހާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން [illegible] ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާހިރު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާހިރު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން [illegible] ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ދަޢުވާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން [illegible] ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ނުވި އޮންނަ އޮޅުމެއްކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.